

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7104/2547

บริษัทวชิระธนสินประกันภัย จำกัด
หรือบริษัทไทยธนกิจประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

นายบรรจงศักดิ์ โจหวาน กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 420, มาตรา 861
ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องในส่วนค่าเสียหายว่า เหตุที่จำเลยที่ 1 ขั้บรยณต์โดย
ประมาทเจี๊วชนรยณต์คั้นหมายเลขทะเบียน ผ-9034 เชียงราย แล้ว รยณต์คั้น
หมายเลขทะเบียน ผ-9034 เชียงราย กระเด็นมาเจี๊วชนกั้บรยณต์คั้นหมายเลข
เครื่อง เจ.ที 172 เอส.ซี 1100066869 หมายเลขเครื่องยณต์ 3 เอส-1996985 ที่
โจทก์รับประกันภัยไว้ เป็นเหตุให้รยณต์คั้นที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสีย
หาย โจทก์ได้ซ่อมแซมรยณต์คั้นที่โจทก์ได้รับประกันภัยไว้จนอยู่ในสภาพใช้การได้
ดีดังเดิมโดยเสียค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่เป็นเงิน 116,343 บาท คำบรรยายฟ้อง
ของโจทก์ในส่วนนี้ได้บรรยายโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและอ้างที่อาศัยเป็นหลัก
แห่งข้อหาแล้วว่า จำเลยขั้บรยณต์โดยประมาทเจี๊วชนรยณต์บุคคลอื่นแล้วทำให้
กระเด็นมาเจี๊วชนกั้บรยณต์คั้นที่โจทก์รับประกันภัยไว้ เหตุละเมิดเกิดจากความ
ประมาทของจำเลยที่ 1 แล้วทำให้รยณต์คั้นที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสีย
หาย โจทก์ดำเนินการซ่อมแซมรยณต์คั้นที่ได้รับประกันภัยไว้จนใช้การได้ดีดังเดิม
โดยเสียค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่เป็นเงิน 116,343 บาท ส่วนการที่รยณต์คั้นที่
โจทก์รับประกันไว้จะได้รับความเสียหายในส่วนไหน เสียหายอย่างไร โจทก์ต้องเสีย

ค่าซ่อมรายการใดบ้างนั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้หา
ใช้ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาซึ่งจะต้องบรรยายมาในคำฟ้องไม่ คำฟ้องของ
โจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 119,978 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 116,343 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า รถคันที่โจทก์รับประกันภัย
เสียหายอะไรบ้าง เป็นฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเนื่องจากไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดค่า
ใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยว่าชิ้นส่วนหรืออะไหล่ส่วนใดเสีย
หายบ้าง ทำให้จำเลยที่ 2 ไม่ทราบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณา
และพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายเคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องในส่วนค่าเสียหายว่าเหตุที่จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยประมาทเฉี่ยวชนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ผ-9034 เชียงราย แล้ว รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ผ-9034 เชียงราย กระเด็นมาเฉี่ยวชนกับรถยนต์คันหมายเลขเครื่อง เจ.ที่ 172 เอส.ซี 1100066869 หมายเลขเครื่องยนต์ 3 เอส-1996985 ที่โจทก์รับประกันภัยไว้เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ซ่อมแซมรถยนต์คันที่โจทก์ได้รับประกันภัยไว้จนอยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิมโดยเสียค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่เป็นเงิน 116,343 บาท ตามสำเนาใบเสร็จรับเงินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 คำบรรยายฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้ได้บรรยายโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วว่า จำเลยขับรถยนต์โดยประมาทเฉี่ยวชนรถยนต์บุคคลอื่นแล้วทำให้กระเด็นมาเฉี่ยวชนกับรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 แล้วทำให้รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย โจทก์ดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์คันที่ได้รับประกันภัยไว้จนใช้การได้ดีดังเดิม โดยเสียค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่เป็นเงิน 116,343 บาท ส่วนการที่รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้จะได้รับความเสียหายในส่วนไหน เสียหายอย่างไร โจทก์ต้องเสียค่าอะไหล่และค่าซ่อมรายการใดบ้างนั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำเสนอสืบในชั้นพิจารณาได้ หากใช้ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาซึ่งจะต้องบรรยายมาในคำฟ้องไม่ คำฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่เคลือบคลุม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิจารณานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มานะ ศุภวิริยกุล-สายนต์ สุรสมภาพ-สมชาย จุลนิติ)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ